

제주국제자유도시개발센터 상임감사

개 선 요 구

제 목 : 계약업무 처리규정 신설 필요

관계기관 : (주)해울 사무국

내 용

(주)해울에서는 공사, 용역 및 물품구매 등의 계약업무에 관하여는 자체 계약업무처리에 관한 지침이 없음에 따라 「공기업 준정부기관 계약사무규칙」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”)에 따라 계약업무를 처리하고 있으며, 국가계약법은 계약에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 계약업무를 원활하게 수행할 수 있도록 함을 목적으로 하고 있다.

따라서 (주)해울에서 진행하는 경쟁계약, 수의계약 등 계약업무 처리 시 국가계약법 시행규칙의 별지 서식(1호~15호)에 따라 물품구매표준계약서 등을 작성하여야 한다.

그런데 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호 및 동시행령 제30조 제1항 제2호에 따른 추정가격 2천만원 이하의 지정정보처리장치를 이용하지 않는 공사, 용역 및 물품구매 등의 수의계약체결(이하 “소액수의계약”) 시에는 국가계약법 시행규칙에서 정한 표준계약서를 사용하지 않고, 승낙사항을 표준계약서를 대신하여 사용하고 있다.

또한 국가계약법은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 기본적인 사항만을 정하고 있기에 (주)해울에서 소액수의계약시 작성하는 승낙사항의 계약문서화 등과 기관의 성격을 반영한 (주)해울의 계약 업무 처리에 관하여 필요한 사항을 규정화 할 필요가 있다.

【조치할 사항】 (주)해울 대표이사는

(주)해울의 계약 업무 처리에 관한 필요한 사항을 규정하는 계약업무처리
규정을 신설하시기 바랍니다. [개선 : (주)해울 사무국]